

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1359 -
1360/2532

นาย วรสิทธิ์ สุระলেখะทัตน์
นาย กำพล กิตติวัชรนันท์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 175, มาตรา 177, มาตรา 180, มาตรา 91

จำเลยฟ้องกล่าวหาโจทก์ว่าออกเช็ค โดย เจตนามิให้มีการใช้ เงินตามเช็ค และ
เบิกความว่าโจทก์นำเช็ค มาขายลดกับจำเลยโดย เป็นผู้ลงวันที่ส่งจ่ายต่อหน้าจำเลย
แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ โดย วินิจฉัยว่าโจทก์ออก
เช็คพิพาทให้จำเลยเพื่อประกันการกู้เงิน และมีได้ลงวันที่ส่งจ่ายก็ยังฟังไม่ได้ว่า
จำเลยฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ เพราะข้อวินิจฉัยของศาลเป็นเพียงการแสดง
ความเห็นในการชี้ขาดตัดสินคดีอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเป็นเท็จหรือไม่เป็นปัญหาที่ต้อง มีการ
วินิจฉัยในเนื้อแท้ของความจริงให้เป็นที่ยอมรับต่อไป.

จำเลยฟ้องกล่าวหาโจทก์ว่าออกเช็ค โดย เจตนามิให้มีการใช้ เงินตามเช็ค และ
เบิกความว่าโจทก์นำเช็ค มาขายลดกับจำเลยโดย เป็นผู้ลงวันที่ส่งจ่ายต่อหน้าจำเลย
แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ โดย วินิจฉัยว่าโจทก์ออก
เช็คพิพาทให้จำเลยเพื่อประกันการกู้เงิน และมีได้ลงวันที่ส่งจ่ายก็ยังฟังไม่ได้ว่า
จำเลยฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ เพราะข้อวินิจฉัยของศาลเป็นเพียงการแสดง
ความเห็นในการชี้ขาดตัดสินคดีอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเป็นเท็จหรือไม่เป็นปัญหาที่ต้อง มีการ
วินิจฉัยในเนื้อแท้ของความจริงให้เป็นที่ยอมรับต่อไป.

เห็นในการชี้ขาดตัดสินคดีอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเป็นเท็จหรือไม่เป็นปัญหาที่ต้อง มีการ
วินิจฉัยในเนื้อแท้ของความจริงให้เป็นที่ยุติต่อไป.

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉันทันท์ รัชมิต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ